

עין משפט‏‏ **נר מצוה**

בוח א ב מיי' פיד' מהל' מעילה הלכה יא:

סמל תוספות

תוספות

ה"ג רבינו שמואל ולימני קדושות ולי"ג ואין קדושות משמע דפריך ולימני כפיפא דלוינה קדושה ואדרבה כפיפא קדושה טפי דאין להם פדיון היינו דאין מושייל להן פדיון כדקאמר בסמוך אלא גרסין ולימני קדושות ומו' ואל' וארישא פריך ורי"י [פינש] דשפיר גרסין ליה כשאר כל חרמי דמיס: איירי דבעי' למיחני כפיפא אין להם פדיון. כלומר שאין קדושת מושייל בהם ללעולם חחרות וקדושו' כדמסיק תנא נמי רישא ית' להם פדיון: היכי נדר. פריי דאי סתם דקדמני ולא נתן זמן לקציתן אי"כ אינם קצוות ואין לך קצוואת דאינם נקצצות לסוף אלף שנים מחמת שהיא מתיישבת: דאיכא זיקא בפשיא. וז"ת מה ענין זה לשאר נדרים דלעיל דקמז' ד' נדרים המרי וי"ל משום דמהו דתמא דתשבי נדרי וזיוון שאין נדר אלא למאן דבזוי שלא יתגלו ולא משום דתמא דקדושתא אס' קמיל' דלפנייה הוו קדושות דגמר בללו להקדישם [שקביר] הוא שכול להיות נדמגילן: אין להם פדיון ולעולם. בתמיה וכי לעולם לא יאה להם פדיון דשטיטא ליה דאין להם פדיון ר"ל שאין מושייל להם פדיון מושייל וכללים דאין להם פדיון: אמר בר פרא פראן חוררות שיקצצו דכל שאפרס תחורר ותחול קדושה עליהם כל שעת נקצצו פדיון פשט אסת דקדושה שבהן לא פקעה כדבי אט"ג דעד שיקצצו קאמר: עולא אמר ביון שנקצצו שוב אין פדיון. דלא הקדישן אלא עד שיקצצו דפקעה קדושה כדבי כשנקצצו וי"ע לעולם אס' [פדאן] חחרות וקדושות או לא וי"ל שמהי דאס' פדאן חחרות וקדושות כל זמן שלא נקצצו כמו לבר פדא דמללא פליג עליה שהרי שויה דהסי' משמע כן מדפריך ולעולם משמע פשטא ליה דאין להם פדיון דקאמר היינו דאין בתורת פדיון דפשטיטא ליה דעד שיקצצו אס' קדושות וז"ת מנגל' דלעולם חחרות וקדושות וכו"ת מל' עד שיקצצו הא אינטיעות האלו קרנן קום קציה. וי"ל דא"כ הוה ליה למימר (גדור) הרי הנטיעות האלו קרנן עד שנקצצו ולא יותר או אומר אינם קרנן אלא עד שנקצצו ולא משמע

כח:

ר"ן

אין להם פדיון. בגמרא מפרש איכא מ"ד דכי קמני קרבן כשהקדישן לדמי קרבן מייירי והיינו דאמר יש להם פדיון ואיכא דמפרש דקום הוא וה"ק הרי הנטיעות הללו אסורות כקרבן. וכי מימא א"כ היכי שיך בקום פדיון י"ל דמתני' ר"מ היא דקסבר דכל היכא שהוא

קום כללי שנאסר על הכל כהקדש יש לו פדיון וכדמני לקמן בפ' אין בין המודר (דף לה.) קום ככר זו ואכלה בין הוא בין חזירו מעל לפיכך יש לה פדיון ככר זו עלי הקדש אכלה הוא מעל חזירו לא מעל לפיכך אין לה פדיון: **גב' ולימני קדושות.** כך הוא עיקר הגירסא. והי"פ ודאי עיקר חדושיה דתנא לומר שאע"פ שמהל קדושתן בתנאי זה של קציה קדושה חלה עליהן ואינטריך לאשמועינן הכי כדמפרש לקמן אס' כן לימני קדושות. וקשה לן תינח למאי דמפרשין במתני' דקרבן דקמני כשהקדישן נטיעות לדמי קרבן עסקינן וכיון שכן כל חדושיה דתנא לימיה אלא לאשמועינן דקדושה חלה עליהן דודאי מילתא פשיטא היא דכיון דקדושות

יש להם פדיון ומש"ה פריך שפיר לימני קדושות אכל לאידך פירושא דמפרש דבקום ממש עסקינן מאי קפריך לימני קדושות דלמא אגב אורחיה [תני יש להן פדיון] דסתם לן כו' מאיר דאמר קום כללי יש לו פדיון דהא פליגי רבנן עליה לקמן בפרק אין בין המודר [שס]. וניחא לי דודאי תנא לא למסתמא הכא לדר"מ אמא דא"כ למה ליה למתני האי דינא בקציה לישמעינן הכי גבי קונמות דכיון דתנא אינטריך לאשמועינן דככי האי גוונא חיילא קדושה עלייהו ברישא הוה ליה לאשמועינן הכי ולמתני קדושות ויתר הכי אי סבירא ליה כד"מ לסתום כוחיה הכא או צעלמא אכל מקמי דלישמעינן דקדושה חלה עליהן לא שיך לאשמועינן דיש להם פדיון משמע דפשטיטא ליה דחיילא קדושתיהו עד שלא הוצרך להשמיענו אלא שיש להם פדיון ואדרבה לריבה רבה כדמפרש לקמן ומש"ה פריך ולימני קדושות. ואיכא דגרסי לימני קדושות ואינם קדושות ולא דייקי. ומתוך אידי דבעי למיתנא סיפא אין להם פדיון תנא נמי

רישא יש להם פדיון כלומר דבסיפא לא מני מתני ליה אין קדושות דהא ודאי קדושות דהא ודאי קדושות עד שיקצצו וכן נמי לא מני תני קדושות דאס' כן ה"א דינא דסיפא כדינא דרישא וליתא כדמפרש לקמן: היכי נדר אמר רב וכו'. פי' לישנא קשא ליה דקמני אס' אינם נקצצות וכיון שמהל איסורן בתנאי זה היאך יחול עליהם איסור והא סופן לקציה הן עומדות. וההוא דקשיא ליה אכל טלית אס' אינה נשרפת לא קשיא ליה דטלית לאו לשריפה קיימא ואפשר שלא תשרף לעולם ומש"ה מהשתא חיילא איסורא עליה. ואיכא נסחי דגרסי כהדיא והא לקציה קיימא: **אס' כן נמה ליה למימר.** כלומר דפשטיטא דהוי הקדש. וכי מימא לאידך פירוש דמפרש דמתני' ר"מ היא דס"ל דקום כללי יש לו פדיון מאי קפריך למה ליה למימר אדרבה לריבה רבה לאפוקי מדרבנן לאו קושיא היא שכבר פירשמי דתנא לאו להכי איכיון אלא לאשמועינן דקדושה חלה עלייהו וכמו שכתבתי למעלה. ומפרקין לא לריכא כגון דאיכא זיקא נפישא ואי לאו דמני במתני' דקדושה נתחא בזה ה"א דכיון דמסיק אדעתיה דלא מתגלן ולא גמר דעתו שיהו קרבן שאילו היה יודע שלא יקצצו לא היה מקדישן וכיון שכן הוה סליק אדעתין דלא קדישי קמ"ל: **ועליה לשריפה קיימא.** בתמיה. כלומר והיכי תלי תנאי צמירי דלא שיך זה אלא ודאי דנשייך זה עסקינן כגון דאיכא דליקה: **ועולם.** פירוש בתמיה. כלומר היאך אפשר שלא יהא להם פדיון לעולם: **אמר בר פרא פראן חוררות וקדושות וכו'.** כלומר כי קמני אין להם פדיון היינו כ"ז שלא נקצצו. ולאו למימרא שלא יהא להם פדיון כלל כלומר שלא יהא פדיונם נתפס בקדושתן דאס' כן מאי חחרות וקדושות אלא הכי קאמר אין להם פדיון להוציאן מקדושתן לגמרי אלא כיון דאמר עד שיקצצו הרי הוא כאומר כפירוש הרי הנטיעות האלו קרבן מעמה וקרנן לכשיפדו כל זמן שלא יקצצו ונמנא פדיונם קדוש כל שעה לפי שיוצאות הן לחולין אלא שלאחרת חחרות וקדושות: **נקצצו פדיון פשט אסת דאמר ודיו.** דסבירא ליה לבר פדא שש"פ שלא הקדישן אלא עד שיקצצו אפי' הכי כי נקצצו לא פקעה קדושתן כדבי: **ועולא אמר כיון שנקצצו שוב אין פדיון.** דסבירא ליה שאין קדושתן נמשכת אלא עד אותו זמן שהקדישן אכל מאותו זמן ואילך פקעה קדושה כדבי: וכתב הרשב"א וי"ל דעולא לא פליג אדבר פדא אלא בלאחר שיקצצו דלכך פדא לא פקעה קדושה כדבי ולעולא פקעה אכל עד שיקצצו לכ"ע פדאן חחרות וקדושות והיינו דקמני אין להם פדיון. וכיון שכן כתב וי"ל דמהא שמעינן לדיני ממונות שהאומר לחזירו לך חוק וקני שדה או שתאה נמונה לך מעכשיו עד שאלך לירושלים וחור וקנאה ממנו קודם שעלה לירושלים חחר וחוכה בה מקבל שכן א"ל לעולם יהא שלך עד שאעלה לירושלים ומעכשיו ולאותו זמן שיקנה אותו ממנו נותנו לו. מיהו דוקא בדאמר ליה מעכשיו אכל לא אמר לו מעכשיו לא קני דכיון דקיניו בחזקה הוא וחזקה זו שהוא מחזיק עכשיו כבר כלתה לאחר שקנאה ממנו הוה ליה כמשוך פרה זו ולא תקנה לך אלא לאחר ל'. יוס דאי לא קיימא ברשותיה לאחר ל' יוס לא אפשר לו שיקנה. מיהו כי אמרינן דכל היכא דלא א"ל מעכשיו לא קנה דוקא בקנה בחזקה אכל בקנה בכסף אט"ג דלא א"ל מעכשיו קנה לפי ששעבוד המעות עדיין הוא קיים והוה ליה כאומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום דמקודשת אט"פ שנתאכלו המעות משום דהני זוזי לאו למלוה דמו ולא לפקדון דמו וכדאיתא בפרק האומר בקידושין (דף נט.). הלכך מי שהקנה שדה בכסף עד שילך לירושלים בין דאמר ליה מעכשיו בין דלא אמר ליה מעכשיו אי נמי בחזקה ואמר ליה מעכשיו אס' חור וקנאו ממנו קודם שעלה לירושלים חחר וחוכה בו מקבל. מיהו הני מילי היכא שקנאו הוא אכל קנאו אחר מן הלוקח אף על פי שחור והקנהו למוכר לא קנה לוקח דהא אמא אחר ואפסקיה וכדאמר ר' יוחנן לקמן (דף ג.) לא שנו אלא שפדאן הוא אכל פדאוס אחרים אין חחרות וקדושות ומשמע ודאי דאפילו חור מקדיש זה וקנאן מן הפודה אינן חחרות וקדושות דהא אמא אחר ואפסקיה אלו דבריו וי"ל. והחסם הגדול ר' משע קרעבי וי"ל חלק עליו ואמר דבר פדא ועולא בתרתי פליגי והא בזהא תליא דמשום דסבירא ליה לבר פדא דקדושה לא פקעה לה כדבי קאמר דפדאן חחרות וקדושות דאי לאו הכי למה ליה להאי גברא למימר עד שיקצצו אס' לומר שלאחר מכאן תהא קדושתן נפקעת ממילא אי אפשר דקדושה לא פקעה לה כדבי וכיון שכן למה לא הקדישן לחלוטין ואמר עד עולם על כרחך לומר שאפילו יפדס קודם שיקצצו תחזור קדושתן עליהן הלכך כי קמני אין להם פדיון לא בא לומר שלא יהו לריכות פדיון כשיקצצו דאי אפשר דקדושה לא פקעה כדבי אלא לומר שאין

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

רש"י

אין להם פדיון. לעולם כל זמן שלא נקצצו ואין יוצאין לחולין אלא קדושות הן שהן ^(א) בקדושת הגוף לעולם ואין להם תקנה עולמית שאפילו פדאן חחרות וקדושות דכיון דאמר עד שיקצצו אין להם פדיון לעולם כל זמן שלא נקצצו משמע ללעולם יהיו קרבן עד שיקצצו: **גב' ולימני.** בזהאי לישנא ברישא ^(א) דהיכא דאמר הרי הפירות האלו קרבן [אס' אינם נקצצות] קדושות ואינן קדושות דקדושת דמי להן פדיון ולפי ההוא עניין דקמני סיפא הוינן קדושות ואינן קדושות דאילו כפיפא דהתם דאמר עד שיקצצו הוי קדושה גמורה שהרי הן ^(א) בקדושת הגוף שאין להם פדיון כל זמן שאין נקצצות אט"ג דקדושת דמיס הוא ואליו כי אמר אס' אינן נקצצות ליכא קדושה חמורה שהרי יש להם פדיון ולהכי כי אמר אס' אינן נקצצות לענין כי אמר עד שיקצצו קדושות ואינן קדושות הן: תריך אין הכי נמי הוה ליה למתני ^(א) אלא אידי וכו': **אי"כ נמה ליה למימר.**

דחל קדושה עלייהו כיון שעבר היום ולא נקצצו: **לא לריכא כגון דאיכא זיקא נפישא.** שמשבת רוח קשה צעולם דמסיק אדעתיה דמיתבר להו זיקא דהיינו נקצצות וסד"א לא גמר בלבו להקדישו אלא אדעתא דמיתבר להו זיקא אמר הכי ולא לריכי פדיון דלא חל עלייהו קדושה וכחולין דמי קמ"ל דחל קדושה עלייהו דלהקדש גמור מתכוין: **[והא וכו']**. כלומר היכי מניס אמרת דאיכא זיקא נפישא והקמני לה דומיא דטלית וטלית מי קיימא לשרפה בתמיה: **אין כגון דאיכא דליקה.** ומסיק אדעתיה דלא ^(א) מיתגל ולהכי קאמר אס' אינה נשרפת: **הכי נמי וכו'.** וסד"א דלא מתכוין להקדש כלל כדפרשנין: **קמ"ל.** דחל קדושה עלייהו: **ועולם.** בתמיה. מדקמני אין להן פדיון משמע שלעולם אין להם פדיון אפי' לאחר קציה: **אמר בר פרא.** כל זמן שלא נקצצו עדיין חחרות וקדושות: **נקצצו פדיון פשט אסת דאמר ודיו.** ויאלו לחולין ושוב אינו פודן דהא חולין הן: א"ל

דאס' קדושות דהא ודאי קדושות עד שיקצצו וכן נמי לא מני תני קדושות דאס' כן ה"א דינא דסיפא כדינא דרישא וליתא כדמפרש לקמן: היכי נדר אמר רב וכו'. פי' לישנא קשא ליה דקמני אס' אינם נקצצות וכיון שמהל איסורן בתנאי זה היאך יחול עליהם איסור והא סופן לקציה הן עומדות. וההוא דקשיא ליה אכל טלית אס' אינה נשרפת לא קשיא ליה דטלית לאו לשריפה קיימא ואפשר שלא תשרף לעולם ומש"ה מהשתא חיילא איסורא עליה. ואיכא נסחי דגרסי כהדיא והא לקציה קיימא: **אס' כן נמה ליה למימר.** כלומר דפשטיטא דהוי הקדש. וכי מימא לאידך פירוש דמפרש דמתני' ר"מ היא דס"ל דקום כללי יש לו פדיון מאי קפריך למה ליה למימר אדרבה לריבה רבה לאפוקי מדרבנן לאו קושיא היא שכבר פירשמי דתנא לאו להכי איכיון אלא לאשמועינן דקדושה חלה עלייהו וכמו שכתבתי למעלה. ומפרקין לא לריכא כגון דאיכא זיקא נפישא ואי לאו דמני במתני' דקדושה נתחא בזה ה"א דכיון דמסיק אדעתיה דלא מתגלן ולא גמר דעתו שיהו קרבן שאילו היה יודע שלא יקצצו לא היה מקדישן וכיון שכן הוה סליק אדעתין דלא קדישי קמ"ל: **ועליה לשריפה קיימא.** בתמיה. כלומר והיכי תלי תנאי צמירי דלא שיך זה אלא ודאי דנשייך זה עסקינן כגון דאיכא דליקה: **ועולם.** פירוש בתמיה. כלומר היאך אפשר שלא יהא להם פדיון לעולם: **אמר בר פרא פראן חוררות וקדושות וכו'.** כלומר כי קמני אין להם פדיון היינו כ"ז שלא נקצצו. ולאו למימרא שלא יהא להם פדיון כלל כלומר שלא יהא פדיונם נתפס בקדושתן דאס' כן מאי חחרות וקדושות אלא הכי קאמר אין להם פדיון להוציאן מקדושתן לגמרי אלא כיון דאמר עד שיקצצו הרי הוא כאומר כפירוש הרי הנטיעות האלו קרבן מעמה וקרנן לכשיפדו כל זמן שלא יקצצו ונמנא פדיונם קדוש כל שעה לפי שיוצאות הן לחולין אלא שלאחרת חחרות וקדושות: **נקצצו פדיון פשט אסת דאמר ודיו.** דסבירא ליה שאין קדושתן נמשכת אלא עד אותו זמן שהקדישן אכל מאותו זמן ואילך פקעה קדושה כדבי: וכתב הרשב"א וי"ל דעולא לא פליג אדבר פדא אלא בלאחר שיקצצו דלכך פדא לא פקעה קדושה כדבי ולעולא פקעה אכל עד שיקצצו לכ"ע פדאן חחרות וקדושות והיינו דקמני אין להם פדיון. וכיון שכן כתב וי"ל דמהא שמעינן לדיני ממונות שהאומר לחזירו לך חוק וקני שדה או שתאה נמונה לך מעכשיו עד שאלך לירושלים וחור וקנאה ממנו קודם שעלה לירושלים חחר וחוכה בה מקבל שכן א"ל לעולם יהא שלך עד שאעלה לירושלים ומעכשיו ולאותו זמן שיקנה אותו ממנו נותנו לו. מיהו דוקא בדאמר ליה מעכשיו אכל לא אמר לו מעכשיו לא קני דכיון דקיניו בחזקה הוא וחזקה זו שהוא מחזיק עכשיו כבר כלתה לאחר שקנאה ממנו הוה ליה כמשוך פרה זו ולא תקנה לך אלא לאחר ל'. יוס דאי לא קיימא ברשותיה לאחר ל' יוס לא אפשר לו שיקנה. מיהו כי אמרינן דכל היכא דלא א"ל מעכשיו לא קנה דוקא בקנה בחזקה אכל בקנה בכסף אט"ג דלא א"ל מעכשיו קנה לפי ששעבוד המעות עדיין הוא קיים והוה ליה כאומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום דמקודשת אט"פ שנתאכלו המעות משום דהני זוזי לאו למלוה דמו ולא לפקדון דמו וכדאיתא בפרק האומר בקידושין (דף נט.). הלכך מי שהקנה שדה בכסף עד שילך לירושלים בין דאמר ליה מעכשיו בין דלא אמר ליה מעכשיו אי נמי בחזקה ואמר ליה מעכשיו אס' חור וקנאו ממנו קודם שעלה לירושלים חחר וחוכה בו מקבל. מיהו הני מילי היכא שקנאו הוא אכל קנאו אחר מן הלוקח אף על פי שחור והקנהו למוכר לא קנה לוקח דהא אמא אחר ואפסקיה וכדאמר ר' יוחנן לקמן (דף ג.) לא שנו אלא שפדאן הוא אכל פדאוס אחרים אין חחרות וקדושות ומשמע ודאי דאפילו חור מקדיש זה וקנאן מן הפודה אינן חחרות וקדושות דהא אמא אחר ואפסקיה אלו דבריו וי"ל. והחסם הגדול ר' משע קרעבי וי"ל חלק עליו ואמר דבר פדא ועולא בתרתי פליגי והא בזהא תליא דמשום דסבירא ליה לבר פדא דקדושה לא פקעה לה כדבי קאמר דפדאן חחרות וקדושות דאי לאו הכי למה ליה להאי גברא למימר עד שיקצצו אס' לומר שלאחר מכאן תהא קדושתן נפקעת ממילא אי אפשר דקדושה לא פקעה לה כדבי וכיון שכן למה לא הקדישן לחלוטין ואמר עד עולם על כרחך לומר שאפילו יפדס קודם שיקצצו תחזור קדושתן עליהן הלכך כי קמני אין להם פדיון לא בא לומר שלא יהו לריכות פדיון כשיקצצו דאי אפשר דקדושה לא פקעה כדבי אלא לומר שאין

פדיון

מסורת הש"ס

(א) [לקמן עב. שבת ג. ערובין טו. פסחים ז: יבמות נח. קב. סוכות ז. מיר כח: ב"ק מט. נד: ב"מ סב. סנהדרין ט. וזבחים נא: חולין סח. קט: סוכות מו:].

סמל תוספות

הגהות הב"ח

(א) גב' פדאן חחרות וקדושות פדאן חחרות וקדושות עד: (ב) רש"י ד"ה אין להם וכו' שהן בקדושת הגוף וכו' שלא נקצצו דחבי משמע: (ג) ד"ה ולימני וכו' ברישא היכא דאמר הרי הנטיעות האלו קרנן אס' אינן נקצצות קדושות וכו' דאילו כפיפא דקאמר עד כ"ל ומינה דהתם נמחק: (ד) בא"ד שהרי הן בקדושת הגוף וכו' יש להם פדיון וא"כ כי אמר אס' (ה) ר"ה תריך אין וכו' למימני הכי אלא: (ו) ד"ה אין כגון וכו' דלא מיתבצל ולהכי קאמר אס' אינה נשרפת והבא נמי כפ"ל וסד"א:

סמל תוספות

פירוש הרא"ש

אין להם פדיון. ללמא דנמי פדיון לחולין אלא הנעוה מתפסין בקדושה והנטיעות חחרות להיות קדושות דכיון דאמר עד שיקצצו לשם כך הקדישן שלא יאלו לחולין עד שיקצצו כדאמר בפרק אף על פי (מכות נט.) שדה זו שמשבתי לך לנשאפנה ממך מקדוש דקדשה: גמרא ולימני קדושות. רש"י ולי"ג קדושות ואינן קדושות: איירי דבעי' למיחני כפיפא אין להם פדיון. דלא מני למימני בעי"א תנא רישא נמי רש' להם פדיון: חיבי גר. דקמני במתני' יש להם פדיון אלאה דקדשי כיון דאמר אס' אינן נקצצות ולא קבע זמן לאותה קציה לא קדשי דע"כ סופס ליקצן: דוביא דבבלי ובלתי לשריפה קיימא. כאילן דלענפיהם בא רוח והופכו על פניו אכל טלית אינו מניי שיערף אס' לא שנהלא דליקה צביר וכן אילן נמי מייירי שרות סערה משנתא וספק נפילה הוא וסד"א דליהוי נדר טעות: ולעולם. הא דאמר אין להם פדיון וכי לעולם קאמר הא עד שיקצצו קאמר: אמר בר פרא פראן חוררות וקדושות בוי'. וכן לעולם עד שיקצצו כדמפרש טעמא בתמני': נקצצו פדיון פעם אחת ודיו. ושוב אינן חחרות להיות קדושות דהא עד שיקצצו קאמר ומיהו פעם אחר צריך לפדותן דקדושה כדבי לא פקעה: כיון שיקצצו שוב אינו פדיון. דהא עד שיקצצו קאמר וכשנקצצו פקעה קדושתן ויאלו לחולין:

[[]דרוש[]]